



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000117431

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000590-65.2015.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante PAULO HENRIQUE PEDROSO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, nos termos do v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

16ª Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000590-65.2015.8.26.0514
Comarca: ITUPEVA
Apelante: PAULO HENRIQUE PEDROSO FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 10478

APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Condenação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Relevância da palavra da vítima. Pleito de incidência do privilégio ao crime de lesão corporal. Impossibilidade. Ausência de injusta provocação da vítima. Aumento excessivo da pena-base. Redução da pena imposta. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO HENRIQUE PEDROSO FERREIRA contra a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito Renata Aparecida de Oliveira Milani, da Vara Única do Foro de Itupeva, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, devido a prática do crime previsto no 129, § 9º, do Código Penal (fls. 118/121).

Em razões de recurso, em apertada síntese, pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal (fls. 148/152).

Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 157/159).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Maria Dolores Marchiori Fantoni, opina pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 164/167).

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O recurso comporta parcial provimento.

O réu foi condenado porque, em 10 de abril de 2015, às 02h, na Rua Benedito Zonho, n. 191, bloco 3C, na cidade de Itupeva, no âmbito de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade física de sua companheira, Caroline de Campos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta da denúncia que apelante e vítima mantém união estável e possuem um filho em comum. Na data dos fatos, após uma discussão, o acusado agrediu a vítima, desferindo um soco em seu rosto.

A materialidade do ilícito penal ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 47/48), bem como pela prova oral produzida.

A autoria delitiva, do mesmo modo, é incontestada.

Em seu interrogatório policial, o apelante confessou a prática delitiva (fls. 10). Durante a fase judicial, novamente confessou o cometimento do crime. Relatou que, na data dos fatos, sob o efeito de drogas e nervoso, agrediu fisicamente a ofendida. Afirmou que foi xingado pela vítima e que a discussão foi iniciada em razão de seu desemprego (fls. 97/98).

Caroline de Campos narrou que, na data dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

fatos, o acusado lhe contou que estava muito nervoso porque estava sendo ameaçado de morte. Momentos depois, sem qualquer motivo, o réu desferiu um soco em seu rosto. No dia seguinte, quando estava indo registrar boletim de ocorrência, encontrou com sua genitora e com uma viatura policial. Aduziu que havia sido agredida anteriormente pelo apelante. Negou que o acusado estivesse sob o efeito de drogas, mas estava nervoso porque queria adquirir entorpecentes, mas não podia sair devido as ameaças (fls. 94).

Vanusa de Oliveira, genitora da ofendida, aduziu que, na manhã seguinte à data dos fatos, encontrou com a vítima e observou que ela ostentava um hematoma na face. Afirmou que a ofendida relatou que havia sido agredida de acusado (fls. 95).

David Willian Fidêncio, guarda municipal, afirmou que foi abordado pela vítima, que informou ter sido agredida pelo réu. Aduziu que a ofendida apresentava uma lesão no rosto. Encaminhou a vítima ao hospital e depois à delegacia (fls. 96).

Não há razões para desqualificar as palavras da vítima, notadamente porque abalizada pelo laudo pericial que comprova a lesão corporal de natureza leve por ela suportada e pelas palavras das testemunhas.

Conforme laudo pericial acostado aos autos (fls. 47/48), restou comprovado que, em 10 de abril de 2015, a vítima ostentava equimose acastanhada em região maxilar esquerda, lesão corporal de natureza leve provocada por agente contundente, compatível com o seu relato judicial.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Nos crimes que envolvem violência doméstica, muitas vezes cometidos na privacidade do lar e se valendo da confiança que a vítima deposita no ofensor, são poucos os casos em que terceiros presenciam a agressão e podem prestar declarações isentas, de maneira que a palavra da ofendida se reveste de especial importância para que se desvende a verdade dos fatos.

Sobre o assunto, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.

ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Ademais, em que pese não tenham presenciado os fatos, as testemunhas Vanusa e David confirmaram a versão apresentada pela ofendida, asseverando terem visto a lesão provocada em seu rosto.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da forma privilegiada do delito de lesão corporal, porquanto não preenchidos seus requisitos, em especial a ausência de injusta provocação da vítima.

Com efeito, a vítima asseverou que o réu a agrediu sem qualquer motivo aparente. De outra parte, ainda que se considere a alegação do apelante de que a agressão ocorreu durante uma discussão iniciada em razão de seu desemprego, ocasião em que foi xingado pela ofendida, não restou caracterizada qualquer injusta provocação.

Assim, analisado o robusto conjunto probatório, torna-se manifesta a responsabilidade criminal do apelante, porquanto devidamente comprovado que sua conduta se subsume aos elementos do tipo previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não se podendo cogitar de decreto absolutório por insuficiência probatória ou reconhecimento da forma privilegiada do delito.

Com relação à reprimenda imposta, em observância ao artigo 68, *caput*, o artigo 59, *caput*, ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, a pena comporta reparo.

Na primeira etapa, considerando a conduta social reprovável do apelante, que é usuário de drogas e contumaz em agressões contra a ofendida, bem como tendo em vista seu alto grau de culpabilidade, posto que agrediu a vítima sem motivo aparente, durante o repouso noturno, o i. sentenciante fixou a pena-base em 5 meses de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

detenção.

Não obstante o entendimento do i. magistrado *a quo*, considero excessivo o aumento empregado em razão das sobreditas circunstâncias judiciais.

Com efeito, isoladamente, referidas circunstâncias não são aptas a justificar o aumento da reprimenda 2/3 acima do mínimo legal. Deste modo, pelas mesmas razões, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda e na terceira fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, de maneira adequada a pena se manteve inalterada e, com a adaptação acima, se torna definitiva em 3 meses e 15 dias de detenção.

Devido ao *quantum* da pena aplicada, aliado à primariedade do apelante, acertada a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Posto isso, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao apelante para 3 meses e 15 dias de detenção de detenção, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.

LEME GARCIA
Relator